

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7154/2539

นาง พลอยฤดี ปิติวรวงศ์ กับพวก
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 865

ผู้ตายทำสัญญาประกันชีวิตไว้กับจำเลยโดยทราบมาก่อนว่าตนเป็นโรคหอบหืดประจำตัวแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อความจริงนี้ให้จำเลยทราบซึ่งหากจำเลยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นก่อนทำสัญญาหรือไม่รับประกันชีวิตของผู้ตายสัญญาประกันชีวิตจึงเป็นโมฆียะจำเลยมีสิทธิบอกล้างได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่ความตายเพราะเหตุใดดังนั้นเมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่ความตายเพราะหกล้มศีรษะฟาดพื้นเป็นเหตุให้เลือดออกในสมองจำเลยจึงบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันต่อโจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นผู้รับประกันตามสัญญาได้และย่อมมีผลให้สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆะ สัญญาประกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิตเมื่อสัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆะเพราะจำเลยบอกล้างโมฆียะกรรมเสียแล้วสัญญาประกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุย่อมตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นภรรยานายประเวทย์ ปิติวรวงศ์มีบุตรด้วยกันคือ โจทก์ที่ 2 และที่ 3 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 จำเลยทำสัญญารับประกันชีวิตของนายประเวทย์ เป็นเงิน 100,000 บาท ถ้านายประเวทย์เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุมี

จำนวนเงินเอาประกันภัยอีก 100,000 บาท โดยโจทก์ทั้งสามเป็นผู้รับประกันต่อ มาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2534 นายประเวทย์ประสบอุบัติเหตุรถล้มศีรษะฟาดพื้น โลหิตออกในสมองแล้วเสียชีวิต โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระเงิน 200,000 บาท แต่ จำเลยเพิกเฉย อ้างว่าสัญญาตกเป็นโมฆียะ จำเลยต้องชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่นายประเวทย์เสียชีวิตจนถึงวันฟ้องเป็นเงินดอกเบี้ย 15,000 บาท ขอ ให้บังคับจำเลยชำระเงิน 215,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ ต้นเงิน 200,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินแก่โจทก์ทั้งสาม เพราะหลังจาก นายประเวทย์ ปิติวรวงศ์ ผู้ตายเสียชีวิตจำเลยตรวจสอบพบว่าผู้ตายเคยป่วยเป็นโรค หอบหืดและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาก่อนขอเอาประกันชีวิตไว้แก่จำเลยแต่ ผู้ตายมิได้แจ้งข้อความจริงนี้ให้จำเลยทราบในขณะที่ขอเอาประกันชีวิตแก่จำเลย กลับ อ้างว่าตนเองมีสุขภาพแข็งแรงดีในระหว่าง 2 ปีที่แล้วไม่เคยไปให้แพทย์ตรวจหรือ เข้าสถานพยาบาลรักษาตัวตรวจโลหิต ความดันโลหิต ปัสสาวะ เอกซเรย์ ตรวจหัวใจ หรือตรวจอย่างอื่นจำเลยหลงเชื่อตามที่ผู้ตายแจ้ง จึงตกลงรับประกันชีวิตผู้ตาย หาก จำเลยทราบความจริงว่าผู้ตายเคยป่วยเป็นโรคหอบหืดหรือผู้ตายได้แจ้งความจริงนี้ ให้จำเลยทราบในขณะที่ขอเอาประกันชีวิต จำเลยก็จะไม่รับประกันชีวิตผู้ตาย การที่ผู้ ตายปกปิดและแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของตนเป็นเท็จ ทำให้สัญญาประกัน ชีวิตเป็นโมฆียะ จำเลยทราบมูลอันเป็นเหตุแห่งโมฆียะกรรมนี้เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2535 ซึ่งจำเลยได้บอกกล่าวโมฆียะกรรมดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2535 และ โจทก์ทั้งสามทราบการบอกกล่าวดังกล่าวภายในกำหนดเวลาแล้ว สัญญาประกันชีวิต จึงตกเป็นโมฆะเสียเปล่ามาแต่ต้น ถ้าศาลฟังว่าสัญญาประกันชีวิตไม่เป็นโมฆียะผู้ ตายก็ได้ประสบอุบัติเหตุ และผู้ตายมิได้เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ผู้ตายเสียชีวิต เนื่องจากโลหิตออกในสมองอันเป็นการเสียชีวิตโดยธรรมชาติที่จำเลยรับผิดชอบ เพียงใช้เงินทุนประกันชีวิตแก่โจทก์ทั้งสามเท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 215,000 บาทแก่โจทก์ทั้งสาม พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 200,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 นายประเวทย์ ปิติวรวงษ์ผู้ตายได้ยื่นคำขอประกันชีวิตต่อจำเลย จำเลยได้รับประกันภัยและออกกรมธรรม์ประกันภัยแบบสะสมปันผลมีระยะเวลา 20 ปี เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 จำนวนเงินเอาประกันชีวิต 100,000 บาทและจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท โดยระบุให้โจทก์ทั้งสามเป็นผู้รับประโยชน์ กำหนดชำระเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิตราย 12 เดือน เป็นเงิน 5,290 บาท และตามสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุเป็นเงิน 600 บาท ต่อมาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2534 ผู้เอาประกันภัยชีวิตถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุเลือดออกในสมองที่โรงพยาบาลหมอเล็ก จังหวัดชุมพร โจทก์ทั้งสามได้ขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิตและสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุดังกล่าว แต่จำเลยปฏิเสธไม่ยอมชำระโดยบอกอ้างสัญญาต่อโจทก์ทั้งสาม อ้างว่าสัญญาประกันชีวิตและสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุเป็นโมฆียะ

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกมีว่า สัญญาประกันชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัยระหว่างนายประเวทย์ ปิติวรวงษ์ผู้ตายกับจำเลยเป็นโมฆียะ

กรรมหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ตายทำสัญญาประกันชีวิตไว้กับ
จำเลยโดยทราบมาก่อนว่าตนเป็นโรคหอบหืดประจำตัวแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อความจริง
นี้ให้จำเลยทราบซึ่งหากจำเลยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นก่อนทำสัญญาหรือไม่
รับประกันชีวิตของผู้ตาย สัญญาประกันชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข
ล.1 จึงเป็นโมฆียะ จำเลยมีสิทธิบอกล้างได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้เอาประกันชีวิต
ถึงแก่ความตายเพราะเหตุใดดังนั้นเมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่ความตายเพราะหกล้ม
ศีรษะฟาดพื้นเป็นเหตุให้เลือดออกในสมอง จำเลยจึงบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอัน
เป็นโมฆียะต่อโจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นผู้รับประกันตามสัญญาได้ยังผลให้สัญญา
ประกันชีวิตตกเป็นโมฆะ ส่วนปัญหาที่ว่าผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะอุบัติเหตุหรือไม่
ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยเพราะสัญญาประกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาประกันชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข ล.2 เมื่อสัญญา
ประกันชีวิตตกเป็นโมฆะเพราะจำเลยบอกล้างโมฆียะกรรมเสียแล้ว สัญญาประกัน
เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุย่อมตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
มานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สมภาพ โชติกวนิชย์-บุญธรรม อยู่พัก-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น